Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 12 – Rechte des Einzelnen · Lösungen**	

Modul 12: Rechte des Einzelnen – und: Bremst Mitbestimmung den Betrieb?

29.04. · 6 Punkte · Lehrbuch S. 35 · Methode: Fishbowl-Diskussion

Das kann ich danach

- ☐ die Rechte des einzelnen Arbeitnehmers nach dem Betriebsverfassungsgesetz nennen.
- ☐ Vor- und Nachteile der Mitbestimmung abwägen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 11?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wer darf die JAV wählen?

Jugendliche unter 18 und Azubis unter 25

2. Wer schließt eine Betriebsvereinbarung ab?

Arbeitgeber und Betriebsrat

3. Wie oft muss eine Betriebsversammlung stattfinden?

einmal in jedem Kalendervierteljahr

Aufgabe 2 Was steht über mich in der Akte?

Lena (19) arbeitet seit zwei Jahren in einer kleinen Parfümerie ohne Betriebsrat. Eine Kollegin flüstert ihr zu: „Der Chef hat eine Beurteilung über dich geschrieben. Die liegt in deiner Personalakte – und die ist nicht gut." Lena ist wütend. Sie weiß nicht, was drinsteht. Sie weiß auch nicht, ob sie die Akte überhaupt sehen darf.

2.1 Was vermutest du: Darf Lena ihre Personalakte lesen, obwohl es keinen Betriebsrat gibt?

Ja – das Recht auf Einsicht hat jede Arbeitnehmerin, auch ohne Betriebsrat (§ 83 BetrVG).

2.2 Was kann Lena tun, wenn sie mit der Beurteilung nicht einverstanden ist?

eine eigene Erklärung zur Akte geben, eine Besprechung ihrer Leistung verlangen (§ 82) oder sich beschweren (§ 84)

Zum Nachlesen: Rechte des Einzelnen (Lehrbuch S. 35)

Wortspeicher
die Unterrichtung · die Anhörung · die Personalakte · die Einsicht · die Beurteilung · die Beschwerde · benachteiligt · die Mitbestimmung · der Vorteil · der Nachteil

Das Betriebsverfassungsgesetz gibt nicht nur dem Betriebsrat Rechte, sondern **jeder einzelnen Arbeitnehmerin und jedem einzelnen Arbeitnehmer**. Diese Rechte gelten **auch in Betrieben ohne Betriebsrat**. Gibt es einen Betriebsrat, darf man ein Mitglied zu den Gesprächen mitnehmen.

Recht	Was heißt das?	Beispiel
Recht auf Unterrichtung (§ 81)	Der Arbeitgeber muss mich über meine Aufgaben, meine Verantwortung und die Art meiner Tätigkeit informieren – auch über Unfall- und Gesundheitsgefahren und Änderungen an meinem Arbeitsplatz.	Vor dem ersten Einsatz an der Kasse wird Mia erklärt, was sie tun muss und wie der Tresor funktioniert.
Recht auf Anhörung (§ 82)	Ich darf in allen Angelegenheiten, die mich betreffen, gehört werden und Vorschläge machen. Ich kann verlangen, dass mir mein Gehalt erklärt und meine Leistung mit mir besprochen wird.	Tom versteht seine Gehaltsabrechnung nicht und bittet die Personalabteilung um eine Erklärung.
Recht auf Einsicht in die Personalakte (§ 83)	Ich darf meine Personalakte lesen und eine Erklärung dazu abgeben, die in die Akte kommt.	Lena liest ihre Beurteilung und fügt eine eigene Stellungnahme hinzu.
Beschwerderecht (§ 84)	Ich darf mich bei der zuständigen Stelle im Betrieb beschweren, wenn ich mich benachteiligt oder ungerecht behandelt fühle. Die Beschwerde darf mir **keine Nachteile** bringen.	Deniz wird ständig zu den unbeliebten Schichten eingeteilt und beschwert sich bei der Filialleitung.

Vor- und Nachteile der betrieblichen Mitbestimmung (S. 35)

Vorteile	Nachteile
• Interesse und Motivation der Belegschaft steigen. • Die Belange der Arbeitnehmer werden berücksichtigt. • Konflikte werden geregelt gelöst – das bringt Frieden im Betrieb. • Arbeitnehmer setzen sich für ihren Betrieb ein.	• Betriebliche Entscheidungen werden verzögert. • hoher bürokratischer Aufwand • eventuell fehlende Sachkenntnis der Arbeitnehmer • Arbeitnehmer tragen für ihre Entscheidungen ein geringeres Risiko als der Arbeitgeber.

Aufgabe 3 Geführte Übung: Welches Recht hilft?

Nr.	Situation	Recht
1	Kemal soll ab morgen im Lager mit dem Hubwagen arbeiten. Niemand hat ihm erklärt, wie das geht.	Unterrichtung
2	Svenja findet, dass ihr Bonus falsch berechnet wurde, und will wissen, wie er zustande kommt.	Anhörung
3	Paul hat gehört, dass in seiner Akte eine Abmahnung liegt, von der er nichts weiß.	Einsicht in die Personalakte
4	Ein Kollege macht immer wieder abfällige Bemerkungen über Aylins Kopftuch.	Beschwerde
5	Die Filiale bekommt neue Selbstbedienungskassen. Frau Novak möchte wissen, was sich an ihrem Arbeitsplatz ändert.	Unterrichtung
6	Lara hat eine Idee, wie man die Warenannahme schneller machen kann, und will sie der Chefin vorstellen.	Anhörung (Vorschlagsrecht)

Nr. 4: Zusätzlich gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (Modul C 4). Der Betrieb muss eingreifen.

Aufgabe 4 Freie Übung: Löse den Fall im Vier-Schritte-Schema

Jana (22) möchte ihre Personalakte sehen. Die Filialleiterin sagt: „Die Akte ist vertraulich. Die dürfen nur die Chefin und die Personalabteilung lesen." Hat die Filialleiterin recht?
§ 83 Abs. 1 BetrVG: Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn geführten Personalakten Einsicht zu nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen.

Schritt	Deine Lösung
1 Problem	Es ist zu prüfen, ob Jana ihre Personalakte lesen darf.
2 Regel	Nach § 83 Abs. 1 BetrVG darf jeder Arbeitnehmer die über ihn geführten Personalakten einsehen.
3 Anwenden	Jana ist Arbeitnehmerin, es geht um ihre eigene Akte. „Vertraulich" heißt: Fremde dürfen sie nicht lesen – Jana selbst schon.
4 Ergebnis	Die Filialleiterin hat nicht recht. Jana darf ihre Akte lesen.

Aufgabe 5 Fishbowl-Diskussion: Bremst Mitbestimmung den Betrieb – oder macht sie ihn besser? (Erfolgspunkte)

Im Innenkreis diskutieren vier Personen mit Rollenkarten, ein Stuhl bleibt frei. Wer aus dem Außenkreis etwas sagen will, setzt sich auf den freien Stuhl, sagt es und geht zurück.

5.1 Vorher: Wo stehst du? Kreuze an.

Mitbestimmung bremst den Betrieb	1	2	3	4	5	Mitbestimmung macht den Betrieb besser
vorher	☐	☐	☐	☐	☐	
nachher	☐	☐	☐	☐	☐	

5.2 Außenkreis: Notiere die stärksten Argumente beider Seiten.

Argumente dafür (Mitbestimmung macht besser)	Argumente dagegen (Mitbestimmung bremst)
mehr Motivation; faire Dienstpläne; Beschäftigte bleiben länger; Konflikte werden geregelt gelöst	Entscheidungen dauern länger; Kosten und Bürokratie; fehlendes Fachwissen; geringeres Risiko der Arbeitnehmer

5.3 Mein Fazit in zwei Sätzen: Welches Argument hat mich überzeugt – und warum?

individuell, z. B.: Mitbestimmung kostet Zeit, aber sie verhindert, dass Beschäftigte ausgenutzt werden. Am meisten überzeugt hat mich, dass zufriedene Beschäftigte länger bleiben.

Bewertung (Teil der 3 EP): Rolle gespielt oder mindestens einmal den freien Stuhl genutzt – oder Beobachtungsbogen vollständig (1); Fazit mit Begründung (1).

Aufgabe 6 Rückblick Block B: Wer hilft mir?

Du hast ein Problem im Betrieb. An wen wendest du dich – und welche Regel hilft?

Problem	An wen? Welche Regel?
Du willst mehr Ausbildungsvergütung.	Gewerkschaft – Tarifvertrag (Modul 8/9)
Der Dienstplan wird ständig kurzfristig geändert.	Betriebsrat/JAV – Mitbestimmung, Betriebsvereinbarung (Modul 10/11)
Du (17) sollst bis 21 Uhr arbeiten.	Ausbilder, JAV oder Gewerbeaufsicht – JArbSchG (Modul 6)
Du verstehst deine Gehaltsabrechnung nicht.	selbst: Recht auf Anhörung (Modul 12)
Dein Betrieb bildet dich nicht nach dem Ausbildungsplan aus.	IHK (Ausbildungsberater) – BBiG (Modul 1–3)

Aufgabe 7 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde und eine Aufgabe im Stil der Prüfung.

Erklären Sie, was aus Sicht der Beschäftigten für die Einrichtung eines Betriebsrats spricht!

1. Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Geschäftsleitung.
2. Die Geschäftsleitung darf ohne Zustimmung des Betriebsrats keinerlei Entscheidung treffen.
3. Der Betriebsrat ist allein dafür verantwortlich, dass der Tarifvertrag umgesetzt wird.
4. Der Betriebsrat darf fristlose Kündigungen einzelner Beschäftigter aufheben.
5. Der Betriebsrat schließt mit dem Einzelhandelsverband Betriebsvereinbarungen ab.

Lösung: ☐ **1**

Frau Krämer erfährt, dass im Kaufhaus Hansa GmbH erstmals eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt werden soll. Welche Vorteile dürfen Frau Krämer und die anderen Jugendlichen und Auszubildenden davon erwarten?

1. Die JAV darf allein mit der Geschäftsleitung über die Ausbildungsvergütungen verhandeln.
2. Jugendliche und Auszubildende haben dann Ansprechpartner in ihrem Alter, die ihre Anliegen über den Betriebsrat vertreten.
3. Die JAV bestimmt mit, welche Auszubildenden künftig eingestellt werden.
4. Die JAV ersetzt den Betriebsrat für alle Jugendlichen.
5. Die Auszubildenden wählen sich ihre Ausbilder frei aus.

Lösung: ☐ **2** (Modul 11)

Im Stil der Prüfung – Welches Recht hat eine Arbeitnehmerin nach dem Betriebsverfassungsgesetz auch dann, wenn es in ihrem Betrieb keinen Betriebsrat gibt?

1. Sie kann bei jeder Einstellung mitbestimmen.
2. Sie darf ihre Personalakte einsehen und eine eigene Erklärung dazu abgeben.
3. Sie kann den Urlaubsplan für alle festlegen.
4. Sie darf eine Betriebsvereinbarung abschließen.
5. Sie kann eine Einigungsstelle anrufen.

Lösung: ☐ **2** – § 83 BetrVG

Aufgabe 8 Für Profis

Für Profis

8.1 Erörtere schriftlich die Fishbowl-Frage: Einleitung, zwei Argumente dafür, zwei dagegen, begründetes Fazit (ca. 150 Wörter). Wortgeländer: „Einerseits …, andererseits …“ · „Ein wichtiges Argument ist …, weil …“ · „Dagegen spricht, dass …“ · „Abschließend bin ich der Meinung, dass …, da …“

8.2 Viele Beschäftigte nutzen ihre Rechte aus §§ 81–84 BetrVG nie. **Erläutere** zwei Gründe und einen Vorschlag, wie der Betrieb das ändern könnte.

8.1 Bewertung: Einleitung mit Frage; je zwei begründete Argumente mit Beispiel aus dem Einzelhandel; Fazit, das aus den Argumenten folgt; Satzverknüpfungen.

8.2 Gründe: Unkenntnis der Rechte, Angst vor Nachteilen oder Ärger mit dem Chef. Vorschlag: Rechte beim Onboarding erklären, feste Feedbackgespräche einmal im Jahr, eine anonyme Beschwerdestelle.

Aufgabe 9 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an. Block B ist geschafft!

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 3)